Le 27/01/2026

Les départements peuvent-ils refuser le Mercosur dans les cantines ?

C'est ce que cet article semble dire en ce qui concerne les cantines des collégiens :

https://infoccitanie.fr/lozere-le-departement-refuse-de-servir-la-viande-du-mercosur-dans-les-assiettes-des-collegiens/

En soi l'idée de refuser l'alimentation issue du Mercosur est bonne, mais gare aux sanctions européennes. Le Département a le droit de dire publiquement qu'il refuse la viande du Mercosur. Mais il n'a pas le droit d'écrire cela dans un acte administratif ou un marché public.

Ils écrivent qu'ils veulent "« Écarter des cantines les viandes issues du Mercosur »

Le problème est que toute interdiction explicite par origine est considéré comme une discrimination.

C'est exactement ce que le Code de la commande publique et la directive 2014/24/UE interdisent.

Et dans l'article, on voit clairement une zone rouge juridique.

De même, on ne peut pas exiger comme ils le disent :

« viande du territoire »,

« viande française »,

« pas de viande importée ».

"La délibération annoncée en février"

C’est là que tout se joue.

Si la délibération dit : *« Le Département refuse la viande du Mercosur »*

C'est Illégal.

Si elle dit : *« Le Département renforce les critères environnementaux, sociaux et de traçabilité »*

C'est légal.

Il faudrait, pour que ce soit légal, rédiger des appels d'offres sans faille. Sinon, l'UE va sanctionner pour Boycott. Car on ne peut pas officiellement boycotter les produits du Mercosur.

Pour les collectivités locales, la stratégie est de viser les caractéristiques du produit, jamais son origine.

Le droit européen impose trois règles :

- pas de discrimination par l’origine ;

- critères liés à l’objet du marché ;

- critères proportionnés et vérifiables.

La clé est donc de rédiger des exigences qui reflètent les standards européens les plus élevés, qui sont objectivement mesurables et qui sont difficiles à satisfaire pour des productions issues de zones où les normes sont plus faibles (déforestation, pesticides interdits, bien-être animal, traçabilité lacunaire…).

Là, ce serait légal, et efficace.

© Céleste R. — CC BY-NC-ND